12. مدخل إلى علم الميراث

1. تعريف الميراث:

۞ **لغة:** انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو هو البقاء.

۞ **اصطلاحا:** انتقال الملكيّة من الميت إلى ورثته الأحياء، سواءاً كان المتروك مالا أو عقّارا أو حقّا من الحقوق الشرعيّة التي تقبل التّوريث.

۞ **علم الميراث** : هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار نصيب كل وارث .

2. مشروعية الميراث :

دليله من القرآن: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]

دليله من السنة: قوله ﷺ: (إنّ اللهَ قد أعطى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ).

3. الحكمة من مشروعيته:

- هو وسيلة لانتقال المال وتنميّته والحفاظ عليه من الضّياع.
- هو وسيلة من وسائل صلة الأرحام بعد الموت.
- هو وسيلة لتفتيت الثروة حتى لا تتضخم.
- هو وسيلة لتحقيق التّكافل بين أفراد الأسرة.
- اجتناب الخلافات العائليّة والنّزاعات بين الورثة.
- تحديد أنصبة الورثة لإبطال أفعال الجاهليّة القائمة على الظّلم والجور.

4. الحقوق المتعلقة بالتركة:

۞ **مفهوم التركة:** هي ما يتركه الميت قبل وفاته لورثته الأحياء. والحقوق المتعلقة بالتركة هي:

1- **تجهيز الميت:** هي ما يلزم الميّت من وفاته إلى دفنه كنفقات الغسل والكفن ...

2- **قضاء الديون** : ديون في ذمة الميت سواء كان دينا للعباد كالقرض ... أو ربِّ العباد كالزكاة والكفّارات، قال ﷺ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)

3- **تنفيذ الوصية:** تُنَفَّذ الوصايا في حدود الثلث ولا تكون لوراث.

✍ **ملاحظة:** أحكام الوصية الواجبة (التنزيل): حسب قانون الأسرة الجزائري في المواد 169 إلى 172 ينزل أحفاد الميت ذكورا وإناثا منزلة أصلهم شرط: - ألا يتعدّى الثلث.
- وألا يكونوا وارثي الأصل جدا أو جدة أو كان قد أوصى لهم في حياته.

5. أركان الميراث وشروطه:

- **أركانه:**

◆ **المورِّث:** هو الميت صاحب التركة.

◆ **الوارث:** الشخص الحي الذي يربطه سبب من أسباب الميراث.

◆ **التركة (الموروث):** الأموال والمنافع التي تصلح أن تكون تركة.

- **شروطه:**

◆ وفاة المورِّث حقيقة أوحكما تقديريّا.

◆ تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث.

◆ العلم بدرجة القرابة ووجهة الإرث.

◆ انتفاء الموانع.

6. أسباب الميراث وموانعه:

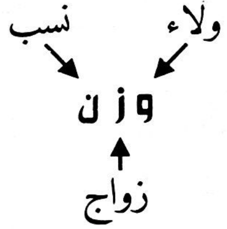
- **أسبابه:**

القرابة: هي رابطة النّسب وتشمل الأبوّة، البنوّة، العمومة والأخوّة.

النكاح: هو عقد الزواج الشرعيّ الصّحيح ويلحق به المعتدّة من طلاق رجعيّ ومطلّقة مريض الموت.

الولاء: هي الصّلة بين السّيد والعبد فإذا مات العبد المعتق ولا وارث له ورثه سيده.

تسهيلا للحفظ



- **موانعه:** هي الأوصاف التي توجب حرمان الميراث وعددها سبعة:

◆ **عدم الاستهلال:** إذا لم يستهلّ المولود صارخا من بطن أمه لا يَرِثُ ولا يُورث.

◆ **الشّك في أسبقيّة الوفاة:** إذا لم نعلم أيٍّ من القريبين مات أولاً كوفاة الأب والابن في حادث مرور.

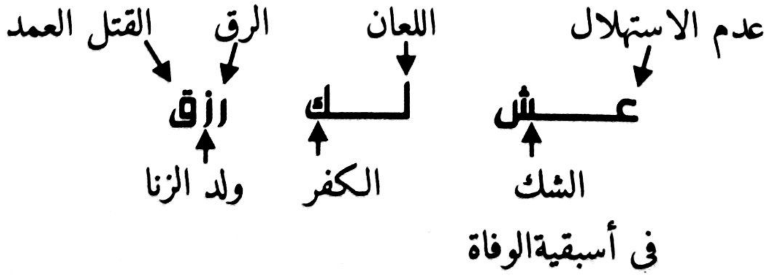
◆ **اللّعان:** إذا اتّهم الزوج زوجته بالزنا وتم اللعان بينهما فلا توارث بينهما؛ (ويرث الابن من أمه دون أبيه).

◆ **الكفر:** (اختلاف الدين) لقوله ﷺ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).

◆ **الرقّ:** ليس للعبد المملوك حق في الميراث من أقربائه (لأنه فاقد لأهلية التملك) وإن ورث انتقل إلى سيده.

◆ **ولد الزنا:** لا يرث إلّا من أمّه فليس له أب ينسب إليه.

◆ **القتل العمد:** قال ﷺ: (ليسَ للقاتلِ منَ الميراثِ شيءٌ) أو لقوله ﷺ: (القاتلُ لاَ يَرِثْ)



7. طرق الميراث:

- **بالفرض:** هم الذين لهم أنصبة محددة في كتاب الله كالنصف والربع والثمن، وهم:

- **من الرجال (4):** الأب، الجد (أب الأب). الزوج، الأُخ لأم.
- **من النساء (8):** الزوجة، البنت، بنت الابن، والأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأم، الجدة،

- **بالتعصيب:** هم الذين ليس لهم نصيب محدد في كتاب الله فيأخذون كل المال إذا انفردوا أو الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.
- **بالفرض والتعصيب معًا:** هم الذين يرثون بطريق الفرض والتعصيب معًا.

8. الوارثون من الرجال والنساء.

- **الرجال:**

1- الابن	5- الأخ الشقيق	9- العم الشقيق	13- الأخ لأم
2- ابن الابن وإن نزل	6- الأخ لأب	10- العم لأب	14- الزوج
3- الجد (أب الأب)	7- ابن الأخ الشقيق	11- ابن العم الشقيق	15- المعتق
4- الأب	8- ابن الأخ لأب	12- ابن العم لأب	

- **النساء:**

1- البنت	3- الأخت الشقيقة	6- الأم	9- الزوجة
2- بنت الابن	4- الأخت لأب	7- الجدة (أم الأب)	10- المعتقة
	5- الأخت لأم	8- الجدة (أم الأم)	

9. معايير تفاوت الأنصبة:

- **درجة القرابة:** كلما اقتربت الصلة بين الوارث والموروث زاد النصيب في الميراث دون النظر إلى جنس الوارث.
- **الوارث المقبل على الحياة:** الأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها يكون نصيبها في الميراث أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة بغضّ النظر عن جنس الوارث.
- **العبء المالي:** هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، وهذا التفاوت لحكمة لا تؤدي إلى الإضرار بالأنثى.